汽车租赁合同

出租方（甲方）：　　提车时里程：_____ 油箱油位：
承租方（乙方）：　　还车时里程：_____ 油箱油位：

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国物权法》相关规定。为明确出租方（甲方）与承租方（乙方）的权利义务关系。经双方协商一致，订立本合同。

第一条：租车标的及期限
甲方将_____一辆提供给乙方驾驶，油箱容量：_____L，车牌号：浙_____，从_____年___月____日____时起到_____年___月____日____时交付给乙方使用，租期_____(日/月)，不足1日按1日计算，(日/月)租费用_____元，共_____元。

第二条：租金、押金标准及交付期限
1. 乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳租金_____元人民币。如乙方需延长合同期限，提前24小时通知甲方，并征得甲方同意方可继续使用，延时租金按_____元/天计算。
2. 乙方在提取甲方车辆时需要交付押金_____元。还车时甲方退还_____元给乙方，如果租赁期内乙方未发生交通违法、事故、意外、车辆无损坏，在合同结束后25天内，甲方经过咨询交管部门后确定无交通违法、事故、意外将退还剩余押金给乙方。
3. 甲方在本合同正式签订后即按本合同第一条安排车辆。并以交车之日起计收租赁租金及租赁时间。交车日为_____年　月　　日_。

第三条:甲方责任
1. 向乙方提供的租赁车辆技术性能必须良好，各种证照齐全（包括汽车行驶证、交强险和商业险保单、年检证明等）。
2. 当出现交通事故或者意外发生，甲方应赶往现场或者相关部门，协助乙方处理。
3. 因甲方车辆自然磨损原因导致车辆故障，无法继续使用，甲方负责维修的所有费用，且维修期间提供同价位的替代车辆为乙方服务。
4. 甲方负责对租赁车辆投保车身险、第三者责任险、交通事故强制险、附加险，负责车辆在租赁期间的正常保养，负责该车的养路费、保险费、车检费。

第四条：乙方责任
1. 乙方使用户籍证明、驾驶资格证明必须真实有效，如属伪造和无效的，一切经济及法律责任以及给甲方带来的损失均由乙方负责。
2. 乙方应遵守国家有关法律、法规、法令，安全行车，因违法、违纪、违法所造成的法律责任，自行负责，并承担行驶过程中因自身驾驶责任造成车辆的经济损失。
3. 乙方如在承包期间因违法驾驶（如超速驾驶、不按规定路线行驶、冲红灯等被电子眼监控摄录）而被罚款或责令承担其他责任，乙方须承担后续责任。
4. 乙方任职司机须有C2以上的汽车驾驶执照。不得将汽车交给非C2以上汽车驾驶执照和驾驶经验的他人驾驶，如违反此规定，乙方须承担违约责任。如因此造成交通事故，保险公司拒绝赔付，乙方须承担所有赔偿责任及违约、违法责任。
5. 乙方应安全驾驶此车辆，不能酒后驾驶，或交给喝酒后的人驾驶，或因对车辆的操作不当或不按车辆使用规定保养，造成交通事故或车辆损害的，保险公司拒绝赔付的，乙方须承担所有赔偿及违法违约责任，

并不得要求甲方无条件提供额外车辆使用。

6. 乙方不得将车辆出售、典当、抵押、担保或其他超出本合同的其他权利。不能私自拆装甲方的车体（件）（车辆以交付时为原状），否则甲方有权收回车辆并要求乙方赔偿所造成的损失。

7. 乙方承担车辆租赁期的油料费、过桥费、车辆换机油费用（以5000公里400元计算），含半年租以上车辆还需承担4S店根据汽车年限和公里数制定的保养计划（包括空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯器、助力转向油、刹车油、变速箱油、火花塞，轮胎）。

8. 发生交通事故，如果乙方有责，应承担公安交通管理部门裁定的责任，并承担车辆维修费用和修理期间车辆的租金（每天 元人民币），对因乙方原因造成的损失甲方不负连带责任；如果乙方无责，事故对方全责，车辆维修期间甲方提供替代车辆为乙方服务，替代车辆的级别不做限制。

9. 租赁车辆使用期间，发生交通事故，应及时向当地公安交通、保险部门报案联系，通知甲方协助解决。如肇事后逃逸或驾离现场，乙方应承担所有违法、违法、赔偿责任。

10. 租赁期内或租赁期满时，双方须共同检查租赁车辆的各种性能，点清车辆附件，验收签字后，合同终止。凡因乙方操作不当，保管不善，造成车辆外观损坏（如车漆刮蹭），乙方应恢复原状，不能恢复原状需赔偿甲方损失，赔偿金额以4S店或甲方指定的汽车维修店给出的维修费用标准为准。指定的汽车维修店维修费用标准如下：

车辆外观损坏程度	钣金（单位：元/面）	喷漆（单位：元/面）
≤3面	200	400
＞3面	400	800

因乙方操作不当，保管不善，造成车辆配件损坏，以4S店给出的维修费用标准为准。

11. 租赁期间，汽车被盗抢或非车辆本身原因的自燃，乙方应承担保险公司赔付不足部分和车辆理赔期间的租金损失（每天 元人民币）。

12. 租赁的车辆只限在浙江省范围内行驶，超出了浙江省范围行驶的一切责任由乙方承担。

13. 租赁的车辆不能装载易燃、易爆、易腐蚀物品或其他违禁物品。

14. 乙方不能利用租赁车辆充当教练车或学习驾驶。

15. 乙方不能利用租赁车辆从事违法活动；进行体育、军事、竞赛和作测试使用。

第五条：车辆行驶里程范围

双方约定，租赁车辆在租赁期间限定的里程为_____公里，超里程 元/公里 。

第六条：油费计算

无论何种情况，乙方均需保留租用期间加油时的发票原件。

关于油费结算，按以下结算方式（二选一）：

1. 原油位还车（建议采用）

甲方向乙方交付租赁车辆时，租赁车辆的油量刻度表中的载油量至少高于该刻度表的1/4，乙方自理驾驶过程中的油费，并在还车时将油加至与取车时相同油位。甲方和乙方之间不涉及油费结算。此种情况甲方和乙方在交车前拍下油表位置，保留取还车仪表油箱刻度照片和拍照时间证明，协商一致即可。

2. 乙方未原油位归还车辆，请根据以下标准进行结算：

油量刻度细分到16格进行计算

油量差价计算公式=取车交接油箱刻度容量（升）—还车交接油箱刻度容量（升）=差额容量（升）， 差额容量*当日油品油价=油量差价。

如乙方还车时未原油位返还，需按标准油量刻度差价补给甲方。

备注：甲方应保证在乙方取车时，油箱至少有1/4的存油量。甲方应保证在还车时，油箱至少有1/4的存油量。

3. 乙方归还车辆油位多于取车时的油位，请根据以下方式进行结算；

若归还车辆时，还车油位高于取车时的油位刻度，且油位刻度差额≥1/8（即2/16），甲方应返还乙方该差额的油价费用。

第七条：交通违法

甲方在确认还车后的15-30天内查询租用车辆期间是否有交通违法，如果租车期间内没有违法，违法押金将在5个工作日内返还。

乙方应当谨慎驾驶，合法使用车辆，遵守交通法规。对于违法行为，乙方应当自行到交管部门缴纳违法罚款、消除违法记录。如乙方存在违法行为，甲方有权采取扣除违法押金、要求乙方支付违约金等措施。

如乙方在甲方发出违法通知后7个自然日内（国庆节、春节期间延后7天）未缴纳罚款、消除违法记录，甲方有权将押金部分金额作为违法担保费用扣除，直至违法处理完毕，具体处理方式如下：

1）如乙方在收到甲方发出违法通知的7日内（国庆节、春节期间延后7天），自行处理违法，处理完毕后乙方必须将处罚决定书及银行缴费记录通过“交警12123”APP“违法查询”功能上传，甲方确认无误后退回押金，如不上传凭证，甲方有权不退还押金。

2）如乙方在收到甲方发出违法通知后7日内（国庆节、春节期间延后7天），仍没有处理消除违法记录，甲方有权没收违法押金；同时，乙方还应向甲方支付违约金，违约金计算方式及金额如下：

违法记分	违约金金额（元）
扣分＜3分	1000
3分≤扣分＜6分	2000
6分≤扣分≤12分	3500
扣分＞12分	5000

3）如乙方在收到甲方发出违法通知后7日内（国庆节、春节期间延后7天），因国家政策原因乙方无法自行处理违法的，甲方代为乙方处理违法，产生的所有相关费用由乙方承担。

4）如果乙方在租车结束后处理违法，且处理时需要使用车辆行驶证，因此将造成车辆由于无行驶证无法被使用，乙方需赔偿甲方的停运损失，停运损失费用标准为_____元/天。

5）甲方有义务配合乙方消除违法记录，如甲方发生不提供行驶证等恶意或者刁难乙方情况，影响乙方正常消除违法记录，乙方未能处理违法导致的后果由甲方承担；

6）如因乙方拒不配合消除违法导致车辆停运的，乙方应向甲方支付停运损失，具体金额参见本章节第4）条规定。

7）不良用车处罚金：根据《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》的通知，新款商业车险将增加交通违法浮动系数，闯红灯、超速等严重交通违法行为将导致车险费率上升；乙方在租车期间产生违法的，每笔违法将向乙方收取50元不良用车处罚金，用于之后甲方因违法过多保费上涨的补贴。

第八条：道路救援

若车辆在交易期间因故障或者事故无法行驶，乙方需在保证自身安全的前提下，在事故车辆后方150米处摆放救援标志（警示三角架）并打开危险警示灯（双跳灯）。然后，立刻致电太平洋保险（95500）道路救援专线，救援产生的一切费用由乙方承担。

第九条：期满时的处理、续租

1. 乙方要求延长租赁期，应在租期满前24小时通知甲方，双方共同协商重新达成协议。
2. 不缔结新的合同时，租赁期满后本合同圆满结束。如因乙方原因继续使用，而不签订租赁合同，甲方有权收回车辆。

第十条：合同的终止

在本合同期内如发生本合同第三、四条所述的违约行为之一或有侵害其中一方的其他权利时，权利受侵害方可单方面解除合同。如权利受害方为甲方，甲方可收回租赁的车辆并追究乙方违约责任；如乙方为受侵害方，乙方可要求退还租金并追究甲方违约责任。

第十一条：额外设备的装配

乙方要求额外装配本合同外的零配件和设备时，必须在征得甲方的同意下进行，所需费用由乙方承担，其所有权须经甲方书面同意，否则还车后归属甲方所有。

第十二条：纠纷解决方式

因合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成，向杭州市西湖区人民法院起诉。

第十三条：合同生效及附件

1. 本合同自双方签字、指纹画押，且乙方交纳押金、甲方交付车辆起正式生效。
2. 本合同共四页，一式两份。甲方持正本一份，乙方一份。附件为本合同的组成部分。
3. 合同未尽事宜，按国家有关法规执行。

本合同自双方签字且乙方交纳定金起正式生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。附件为本合同组成部分。本合同未尽事宜，按国家有关法规执行。

出租方（甲方）：_____ 承租方:（乙方）：

身份证：_____ 身份证：

电话：_____ 电话：

附件：

1. 车辆行驶证、交强险和商业险保单、车船使用税证件或标志、年检证明
2. 乙方身份证复印件、驾驶证复印件